



LUISA SANTOS
Agente de Execução

R. de Santa Marta, Ed. Santa Marta, 43 E e F, 1ºB
1150-293 Lisboa

Telefone: 219339105 Fax: 213530198

Email: 5840@solicitador.net

14h às 16h

Nif: 218469632

Exequente: Centenário Unipessoal, Lda.

Executado(s): Filipe Jose Rodrigues Delgado e outros

NOTIFICAÇÃO PARA PENHORA - ARTIGO 779º CPC

PROCESSO: 23142/22.7T8LSB
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa
Lisboa - Juízo Execução - Juiz 6

23142/22.7T8LSB

201151 - 11373760

PE/26/2022



RA431320972PT

Exmo(a) Senhor(a)
LISBON EXPERIENCE - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, LDA
R DA PALMEIRA N 33 1 ANDAR
1200-392 LISBOA

Data: **16-10-2023** Documento: **VbNNzNRfdEq** Referência interna do processo: **PE/26/2022**

FUNDAMENTO DA NOTIFICAÇÃO

Fica(m) V. Exa(s). pela presente notificado(s), nos termos e para efeitos do disposto no artigo 779º do Código Processo Civil (C.P.C.), na qualidade de entidade patronal/entidade pagadora, para a penhora dos respetivos abonos, vencimentos, salários ou outros rendimentos periódicos devidos ao executado adiante indicado, nomeadamente indemnização ou compensação que aquele tenha a receber, até que seja atingido o limite previsto também adiante indicado.

No prazo de DEZ DIAS deve(m) declarar qual o vencimento do referido funcionário (ver informações complementares para melhor esclarecimento).

Nos termos do artigo 738º do CPC são impenhoráveis dois terços da parte líquida dos vencimentos, salários, prestações periódicas pagas a título de aposentação ou de qualquer outra regalia social, seguro, indemnização por acidente, renda vitalícia, ou prestações de qualquer natureza que assegurem a subsistência do executado. Para efeitos de apuramento da parte líquida das prestações referidas no número anterior, apenas são considerados os descontos legalmente obrigatórios.

A impenhorabilidade atrás referida tem como limite máximo o montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão e como limite mínimo, quando o executado não tenha outro rendimento, o montante equivalente a um salário mínimo nacional.

VALOR TOTAL PREVISTO

38911.50 Euros

IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTADO

Filipe Jose Rodrigues Delgado, NIF: 223032239; BI:

COMINAÇÃO / ADVERTÊNCIAS

Se nada disser, entende-se que reconhecem a existência da obrigação (nº 4 do artigo 773º do CPC).

Se faltarem conscientemente à verdade incorrem na responsabilidade do litigante de má-fé (nº5 do artigo 773º do CPC).

Não sendo cumprida a obrigação, pode o exequente ou o adquirente exigir, nos próprios autos da execução, a prestação, servindo de título executivo a declaração de reconhecimento do devedor, a notificação efetuada e a falta de declaração ou o título de aquisição do crédito.

Nos termos do Artigo 417.º do CPC, a falta de colaboração pode ser sancionada com multa, sem prejuízo dos meios coercitivos que forem possíveis.

PAGAMENTOS



Pagamento por multibanco

Entidade: 20237

Referência: 036034738

O talão emitido pela Caixa Automática faz prova do pagamento. Conserve-o.

A entrega de valores é feita exclusivamente através de uma referência de pagamento indicada à margem, podendo ser paga na rede multibanco (pagamento de serviços), ou por entrega em dinheiro ou cheque junto de qualquer agência do Millennium BCP, devendo neste caso fazer-se acompanhar de uma cópia desta notificação.

Após o pagamento deve conservar o comprovativo, só sendo necessário fazer prova do pagamento caso lhe seja solicitado pelo agente de execução.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Como responder à presente notificação:

A resposta à presente notificação é prestada por meio de termo ou de simples requerimento dirigido ao signatário, no prazo de DEZ dias, juntando para o efeito o último recibo de vencimento do executado (do qual conste o salário líquido, descontos e retenções bem assim as demais regalias, incluindo subsídio de refeição, deslocação, etc), devendo do recibo ser previamente rasurados os dados pessoais do executado, ou, em alternativa, discriminar todos os créditos e débitos que constam do recibo de vencimento.

Se o executado não for trabalhador devem informar de tal facto, esclarecendo se este nunca o foi ou a data em que terminou o vínculo laboral.

Se assim o pretenderem, podem solicitar ao Agente de Execução que determine o valor a ser penhorado. No sítio de internet www.solicitador.org/CE está disponível um simulador para cálculo da penhora.

Como fazer o pagamento:

O pagamento do valor que venha a ser retido ao trabalhador deverá ser pago mensalmente através da referência multibanco supra indicada ou ao balcão de qualquer Agência do Millennium BCP.

PRAZOS E DILAÇÕES

1 - A citação/notificação por via postal considera-se feita no dia em que se mostre assinado o aviso de receção (nº 1 do artigo 230º do CPC) ou entregue a nota de citação, e tem-se por efetuada na própria pessoa do citando mesmo quando entregue a terceira pessoa.

2 - A citação/notificação por contato pessoal considera-se feita na data da entrega da nota de citação (ou da sua afixação) tem-se por efetuada na própria pessoa do citando mesmo quando entregue a terceira pessoa.

3 - Quando a citação/notificação seja realizada nos termos do nº 5 do artigo 229º do CPC a citação considera-se efetuada na data certificada pelo distribuidor do serviço postal ou, no caso de ter sido deixado o aviso, no 8.º dia posterior a essa data, presumindo-se que o destinatário teve oportuno conhecimento dos elementos que lhe foram deixados.

4 - Nos termos do disposto no artigo 245º do CPC, ao prazo de defesa acresce uma dilação de 5 (cinco) dias quando tenha sido realizada em pessoa diversa do seu destinatário (alínea b) do nº 2 do artigo 228º do CPC) ou tenha sido realizada por afixação (nos termos do nº 4 do artigo 232º do CPC).

5 - Ao prazo poderá ainda acrescer uma das seguintes dilatações: a) 5 dias - quando destinatário resida fora da área da comarca sede do tribunal onde pende a ação (nº 1 do artigo 245º do CPC); b) 15 dias - quando o destinatário resida no território das Regiões Autónomas, correndo a ação no continente ou em outra ilha, ou vice-versa (nº2 do artigo 245º do CPC); c) 30 dias - quando o destinatário resida no estrangeiro; tenha sido citado por via edital; ou tenha sido concretizada por carta em depósito (nº3 do artigo 245º do CPC); quando o destinatário seja pessoa coletiva obrigatoriamente constante do Registo Nacional de Pessoas Coletivas (artigo 246º do CPC).

6 - A citação/notificação pode ainda ser praticada nos 3 dias úteis subsequentes ao término do prazo mediante o pagamento de multa nos termos do artigo 139º nº5 do CPC.

7 - O prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por despacho do juiz, é contínuo, suspendendo-se, no entanto, durante as férias judiciais (que decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro, do domingo de Ramos à segunda-feira de Páscoa e de 16 de Julho a 31 de Agosto) salvo se a sua duração for igual ou superior a seis meses ou se tratar de atos a praticar em processos que a lei considere urgentes.

8 - Quando o prazo para a prática do ato processual terminar em dia em que os tribunais estiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

9 - Os tribunais consideram-se encerrados quando for concedida tolerância de ponto (Conferir artigos 137º e 138º do CPC) o artigo 28º da Lei n.º 62/2013, de 26 de Agosto.

DOCUMENTOS ANEXOS

Sem anexos

DATA E ASSINATURA

16-10-2023

O Agente de Execução

LUISA SANTOS

Cédula Profissional: 5840



PROVA DE LEGITIMIDADE

Nos termos e para os efeitos do disposto do artigo 37º da Portaria 282/2013 de 29 de agosto, a Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução certifica que este documento foi gerado através do sistema informático de suporte à atividade dos agentes de execução (SISAAE), fazendo assim prova de que o agente de execução **LUISA SANTOS, cédula 5840, nif 218469632, com domicílio profissional na R. de Santa Marta, Ed. Santa Marta, 43 E e F, 1ºB, 1150-293 Lisboa, se encontra designado no processo 23142/22.7T8LSB, Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Lisboa - Juízo Execução - Juiz 6** (valor do processo: 31855.00 euros) em que é Exequente Centenário Unipessoal, Lda., e Executado(s) Filipe Jose Rodrigues Delgado e outros.

Este documento foi emitido no dia 16-10-2023, podendo ser consultado o seu suporte eletrónico através da página de internet www.solicitador.org, utilizando a opção "validar documentos", inserindo o identificador do documento VbNNzNRfdEq. Caso verifique desconformidade entre o documento em papel e o suporte eletrónico contacte os serviços da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução para o email geral@osae.pt.